

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1813/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายทวี อนันตสูตรหรือนันต์สูตร

จำเลย

นายทวี อนันตสูตรหรือนันต์สูตร

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 288, 80, 91 ประกอบด้วยมาตรา 68, 69 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อป้องกันสิทธิของผู้อื่นเกินสมควรแก่เหตุให้จำคุก 5 ปี ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อป้องกันสิทธิของผู้อื่นเกินสมควรแก่เหตุให้จำคุก 3 ปี 4 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านโดยไม่มีเหตุสมควร และโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับ 1,000 บาท รวมโทษจำคุก 8 ปี 4 เดือน และปรับ 1,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง และไม่ปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน100,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 2,52 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>